

第3節 無罪判決／第3章 裁判の効力

刑事司法

No299

予備独自問題R 5-26

(配点: 2)

月 日

月 日

裁判の効力に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 被告人Aが甲を殺害した旨の訴因について有罪判決が確定した後、検察官は、BがAと共謀の上で甲を殺害した旨の事実でBを起訴することができる。
- イ. 有罪の確定判決について、再審開始の決定が確定したとしても、再審の判決が確定するまでは、再審の請求の対象となった確定判決は、その効力を失わない。
- ウ. 殺人被告事件で勾留中の被告人につき無罪判決が宣告された場合、その判決宣告の時点で、被告人に対する勾留状はその効力を失う。
- エ. 殺人罪の訴因について無罪判決が確定した後、検察官が被告人の有罪を立証するに十分な新たな証拠が発見されたとして、再度、同事件の被告人を同一事実で起訴した場合、裁判所は、改めて審理し、有罪の判決をすることができる。
- オ. 告訴がないまま起訴された器物損壊事件において、公訴棄却の判決が確定した場合、検察官は、その後に被害者から告訴を得たとしても、再度、同事件の被告人を同一事実で起訴することはできない。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

ア 正しい

憲法 39 条は、「何人も……既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない」「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」とし、一事不再理について定めている。また、刑事訴訟法 337 条 1 号は、憲法 39 条をうけて、「確定判決を経たとき」には「判決で免訴の言渡をしなければならない」と規定し、既に確定判決を経た事件については、再度公訴権が行使されたとしても、免訴によって手続が打ち切られることを予定している。この、一事不再理効が誰に対して及ぶのかという、一事不再理効の主観的範囲について、通説は、一事不再理効を受けた被告人以外の者にこれは及ばない（刑事訴訟法 249 条参照）と解している。本記述では、被告人 A に、甲を殺害した旨の訴因について有罪判決が確定しているが、B に確定判決が存在する事実はなく、また A に生じる一事不再理効が B に及ぶこともない。そのため、被告人 A が甲を殺害した旨の訴因について有罪判決が確定した後であっても、検察官は、B が A と共謀の上で甲を殺害した旨の事実で B を起訴することができる。したがって、本記述は正しい。

イ 正しい ★

熊本地八代支見解（田事件の被告人の身柄に関する再審公判裁判所の見解）昭 56.6.5。448 条 1 項は、「再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。」と規定し、同条 2 項は、「再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。」と規定している。実務では、再審開始決定が確定しても原確定判決の効力に影響を及ぼさないとされ、原確定判決が失効・消滅するのは、再審の判決（451 条 1 項）が確定した時点だとされており、学説上もこれが多数説である。その理由として、熊本地八代支見解昭 56.6.5 は、①原確定判決の執行・消滅時について明文規定がないこと、②448 条 2 項について、再審開始決定の確定後も刑の執行停止を裁判所の裁量に委ねた規定と解釈でき、再審開始決定確定後における原確定判決の効力の存続を前提にすること、③再審開始決定の確定後も再審請求の取下げが可能である以上、「いったん失効・消滅した原確定判決が請求人の（取下げの）意思次第で復権する」という事態を認めるべきではないこと、④再審請求手続と再審公判手続の二段階構造をとることを挙げている。

ウ 正しい

345 条。無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却（338 条 4 号による場合を除く。）、罰金又は料金の裁判の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。よって、殺人被告事件で勾留中の被告人につき無罪判決が宣告された場合、その判決宣告の時点で、被告人に対する勾留状はその効力を失う。

エ 誤っている

憲法 39 条は、「何人も、……既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない」「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」と規定している。ここで「刑事上の責任を問はれない」とは、「処罰されない」というだけでなく、それ以前に「訴追を受けない」という意味も含むと解されている。このように、一度審判がなされた事件については、再度これを審判の対象とすることが許されないだけでなく、それを求める訴追も許されないことを一事不再理という。これを受けて、337 条 1 号は、「確定判決を経たとき」には、「判決で免訴の言渡をしなければならない」と規定しており、既に確定判決を経た事件については、再度公訴権が行使されたとしても、免訴によって手続が打ち切られることを予定している。この「確定判決」には、有罪だけでなく無罪の確定判決

も含まれる。有罪・無罪の実体裁判によって、公訴に対して正面から理由の有無の判断が示された以上は、その後再び同一事件に関して被告人を有罪とされる危険にさらし、同人に訴追に伴う負担を負わせることは許されないからである。本記述では、殺人罪の訴因について無罪判決が確定した後、検察官が被告人の有罪を立証するに十分な新たな証拠が発見されたとして、再度、同事件の被告人を同一事実で起訴しているため、裁判所は、免訴の判決を言い渡して、裁判を打ち切ることになる（337条1号）。よって、改めて審理し、有罪の判決をすることはできない。

オ 誤っている ★

最大判昭 28.12.9 は、起訴状の瑕疵を理由とする公訴棄却の判決後の再起訴が憲法 39 条に反するか問題となった事案において、「憲法 39 条は、本件のように、起訴状に公訴事実の記載が欠除していることを理由として公訴棄却の判決のなされた場合において、同一事件につき再度公訴を提起することを禁ずる趣旨を包含するものではない」としている。すなわち、判例によれば、**公訴棄却判決は確定しても一事不再理効が生じないので、瑕疵を補正して再起訴することができ、再起訴しても憲法 39 条に違反しない。**よって、告訴がないまま起訴された器物損壊事件において、公訴棄却の判決が確定した場合、検察官は、その後に被害者から告訴を得たときは、再度、同事件の被告人を同一事実で起訴することができる。

以上により、誤っている記述はエとオであり、したがって、正解は肢5となる。

